

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Remoção, Redistribuição e Substituição (arts. 36 a 39 da Lei nº 8.112/1990)

1. Remoção

Remoção, redistribuição e substituição são temas fundamentais previstos entre os artigos 36 a 39 da Lei 8.112.

Para começar, é importante compreender o conceito de **remoção**, definido no artigo 36 como o **deslocamento do servidor público dentro do mesmo quadro**, o que significa dentro do mesmo órgão, podendo ocorrer **com ou sem mudança de sede**.

A sede, nesse contexto, refere-se ao município onde o servidor exerce suas funções. Assim, a remoção pode implicar a mudança para outra cidade ou simplesmente para outra unidade dentro do mesmo município, sem necessidade de alteração de domicílio.

A remoção pode ocorrer de duas formas: **de ofício ou a pedido**. A remoção **de ofício é aquela em que a administração pública determina o deslocamento do servidor, com base no interesse da própria administração**.

É uma **decisão unilateral**, tomada porque há necessidade da presença daquele servidor em outro local, sem que haja solicitação por parte dele.

Já a **remoção a pedido** acontece quando **o próprio servidor manifesta o desejo de ser transferido**. Nesse caso, **a administração avalia o pedido e decide se é conveniente ou oportuno autorizá-lo**.

Essa análise leva em consideração critérios administrativos e o interesse público, sendo que, se a administração entender que o pedido não atende ao interesse público, pode indeferi-lo.

No caso da remoção a pedido sem qualquer justificativa legal, trata-se de uma solicitação feita por motivos exclusivamente pessoais, como a vontade de mudar de cidade.

Aqui, também cabe à administração a decisão final sobre conceder ou não essa movimentação, sempre com base em critérios de conveniência e oportunidade. Assim, tanto na remoção de ofício quanto na remoção a pedido, a decisão da administração é essencial, sendo que no primeiro caso há imposição e, no segundo, uma análise do pedido apresentado pelo servidor.

A **remoção a pedido independentemente do interesse da administração** é uma **exceção** relevante dentro da Lei 8.112, pois trata de situações em que, **mesmo sem conveniência administrativa, a remoção deve ser obrigatoriamente concedida**.

São hipóteses previstas em lei, e uma vez preenchidos os requisitos legais, a administração pública não pode se recusar a atender o pedido do servidor.

A primeira dessas hipóteses ocorre quando o **servidor solicita a remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro que também seja servidor público civil ou militar**, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, **desde que esse cônjuge ou companheiro tenha sido deslocado no interesse da administração**.

Nesse caso, o deslocamento do cônjuge deve ter ocorrido por decisão da administração, de ofício, ou seja, sem que tenha sido um pedido voluntário.

É a administração que determina essa movimentação por necessidade do serviço, e não por iniciativa do servidor. Assim, o servidor que deseja acompanhar o cônjuge tem direito à remoção, desde que haja possibilidade de ser alocado em órgão público correspondente no novo local de destino.

Por exemplo, se um servidor estadual da Paraíba tem uma esposa que também é servidora, e ela é removida de ofício de João Pessoa para Campina Grande, ele pode solicitar sua remoção para a mesma cidade, com base nesse dispositivo legal. No entanto, esse direito só pode ser exercido se houver no local de destino uma unidade do mesmo ente ao qual o servidor está vinculado.

Se a esposa fosse removida para outro estado, como a Bahia, e ele fosse servidor estadual da Paraíba, não haveria órgão estadual da Paraíba na Bahia, e a remoção não seria possível. Nessa situação, ele poderia, no máximo, pleitear uma licença, o que será tratado separadamente.

A segunda hipótese legal para remoção a pedido independentemente do interesse da administração ocorre por **motivo de saúde**. Pode ser motivada por **problemas de saúde do próprio servidor, do cônjuge ou companheiro, ou de dependente que viva às suas expensas e conste no assentamento funcional**.

Para que essa remoção seja aceita, é necessário que haja comprovação da condição de saúde mediante junta médica oficial.

Um exemplo seria o servidor precisar se mudar para a capital para dar continuidade a um tratamento médico que não pode ser realizado na cidade onde atualmente está lotado, por falta de estrutura hospitalar ou clínica adequada. A junta médica irá avaliar a necessidade da remoção, conferindo legitimidade à solicitação.

A terceira hipótese diz respeito à **remoção em virtude de aprovação em processo seletivo interno**, promovido pela própria administração pública, em situações em que o **número de interessados for maior que o número de vagas disponíveis**.

Nesse caso, havendo disputa e critérios previamente estabelecidos, a aprovação do servidor no processo seletivo gera o direito à remoção, sem que a administração possa negá-la com base em conveniência ou oportunidade.

Essas são, portanto, as hipóteses legais de remoção a pedido em que não há necessidade de que a administração pública manifeste interesse. Basta o cumprimento dos requisitos legais para que o servidor tenha assegurado o direito à sua movimentação funcional para outro local.

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

I - de ofício, no interesse da Administração;

II - a pedido, a critério da Administração;

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração;

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

2. Redistribuição

A **redistribuição**, conforme descrita no artigo 37 da Lei 8.112, é o **deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, dentro do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder**.

Essa movimentação **exige a prévia apreciação do órgão central do SIPEC** e está condicionada ao cumprimento de uma série de requisitos.

É fundamental observar que, diferentemente da **remoção, que trata do deslocamento do servidor**, a **redistribuição refere-se ao deslocamento do cargo em si**

Esse deslocamento pode ocorrer entre órgãos ou entidades distintos, desde que pertençam ao mesmo poder e ao mesmo ente federativo. Isso permite, por exemplo, que um cargo na Universidade Federal do Rio de Janeiro seja redistribuído para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mesmo sendo instituições distintas e localizadas em estados diferentes.

O que importa é que ambas pertencem ao Poder Executivo federal. Da mesma forma, é possível uma redistribuição entre tribunais dentro do mesmo poder, como entre o Tribunal Regional Federal e o Tribunal Regional do Trabalho, desde que ambos sejam federais.

No entanto, não é possível realizar redistribuição entre entes federativos diferentes, como de um tribunal estadual (TJ) para um tribunal federal (TRF), ainda que pertençam ao mesmo poder judiciário, pois tratam-se de esferas diferentes de governo — estadual e federal.

Para que a redistribuição seja válida, ela deve atender a alguns preceitos. Primeiramente, deve ocorrer no **interesse da administração pública**. Não se trata de um direito do servidor, mas de uma medida administrativa que precisa ser considerada conveniente e oportuna pela administração.

Outro ponto essencial é a **equivalência de vencimentos**, ou seja, o salário do cargo de origem deve ser compatível com o do cargo para o qual será redistribuído.

Além disso, deve haver **manutenção da essência das atribuições do cargo**. Um servidor que ocupa um cargo com atribuições específicas, como o de professor, não pode ser redistribuído para um cargo com atribuições completamente distintas, como o de técnico administrativo.

As funções exercidas devem manter seu caráter essencial, respeitando também o grau de responsabilidade e a complexidade das atividades. Um cargo de maior responsabilidade, como o de gerente, não pode ser redistribuído para outro com grau de execução inferior, como um cargo técnico de nível médio.

Outro requisito importante é que os cargos envolvidos tenham o **mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional**. Um cargo de nível superior, por exemplo, só pode ser redistribuído para outro cargo de nível superior, respeitando as exigências de qualificação profissional equivalentes.

Além disso, é necessário que exista **compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade para o qual ele será redistribuído**.

Por exemplo, um professor universitário redistribuído para a Receita Federal pode não encontrar ali uma função compatível com seu cargo, pois a atuação docente não se encaixa na finalidade institucional da Receita.

Portanto, a redistribuição é uma medida que deve ser analisada com critérios rigorosos, sempre alinhada ao interesse público, à manutenção das características do cargo e à compatibilidade com o novo órgão ou entidade de destino.

O parágrafo primeiro do artigo 37 estabelece que a redistribuição **pode ocorrer de ofício**, ou seja, por iniciativa exclusiva da administração pública, sem necessidade de solicitação por parte do servidor.

Essa forma de redistribuição é utilizada para o ajustamento da lotação e da força de trabalho conforme as necessidades dos serviços públicos, sendo especialmente comum em situações de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou entidades.

A administração, ao identificar que um determinado cargo não é mais necessário em um local, pode determinar sua redistribuição para outro órgão ou entidade onde haja necessidade de pessoal, sempre dentro do mesmo poder e ente federativo.

Nos casos em que o cargo é extinto ou declarado desnecessário no órgão ou entidade de origem, o servidor estável que o ocupa e que não for redistribuído será colocado em **disponibilidade**. Isso significa que ele fica afastado de suas funções, mas continua recebendo sua remuneração até que seja possível seu aproveitamento em outro cargo

compatível.

Essa situação de disponibilidade é temporária e visa garantir a estabilidade do servidor, enquanto a administração busca realocá-lo de forma definitiva.

Caso nem a redistribuição nem a disponibilidade sejam viáveis de forma imediata, o servidor pode ser mantido sob a responsabilidade do órgão central do SIPEC, em exercício provisório em outro órgão ou entidade.

Durante esse período, ele atua de maneira semelhante a um servidor cedido, prestando serviços de forma provisória enquanto aguarda o surgimento de um cargo compatível para seu aproveitamento formal. Esse exercício provisório assegura que o servidor continue contribuindo com o serviço público enquanto sua situação funcional é regularizada.

Para diferenciar claramente remoção e redistribuição, é essencial compreender alguns aspectos fundamentais. Na remoção, o deslocamento ocorre apenas com o servidor, enquanto o cargo permanece onde está. Já na redistribuição, o que se desloca é o próprio cargo de provimento efetivo, e, se estiver ocupado, o servidor acompanha esse deslocamento.

Outra diferença marcante está na abrangência: a **remoção** ocorre dentro do mesmo quadro de pessoal, ou seja, **dentro do mesmo órgão**, enquanto a **redistribuição** se dá no **âmbito do quadro geral**, permitindo movimentações entre diferentes órgãos ou entidades do mesmo poder.



Importante!

REMOÇÃO: Deslocamento de **SERVIDOR** → Dentro do **mesmo quadro**.

REDISTRIBUIÇÃO: Deslocamento de **CARGO** → **Outro** órgão/ entidade.

Essas distinções são fundamentais não apenas para a correta compreensão do funcionamento da administração pública, mas também para fins de prova, pois frequentemente são cobradas em questões que testam o conhecimento sobre a movimentação funcional dos servidores públicos.

Com isso, fica claro que a redistribuição possui uma natureza mais ampla e estruturante, enquanto a remoção está mais ligada à movimentação individual do servidor dentro de um mesmo órgão.

Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos:

- I - interesse da administração;
- II - equivalência de vencimentos;
- III - manutenção da essência das atribuições do cargo;
- IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
- V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
- VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.

§ 1o A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.

§ 2o A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do SIPEC e os órgãos e entidades da Administração Pública Federal envolvidos.

§ 3o Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31.

§ 4o O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do SIPEC, e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento.

3. Substituição

A **substituição**, conforme estabelece o artigo 38 da Lei 8.112, ocorre nos casos em que **servidores ocupam cargos ou funções de direção, chefia ou de natureza especial e precisam se afastar temporariamente**.

Nessas situações, a administração pública deve garantir que esses cargos continuem sendo exercidos, e para isso **são nomeados substitutos**, que podem estar previamente indicados no regimento interno do órgão. Na ausência de previsão no regimento, a designação do substituto é feita diretamente pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.

A função do substituto é garantir a continuidade da atividade administrativa durante o afastamento do titular. Esse servidor, ao ser designado como substituto, **assume de forma automática e cumulativa as responsabilidades do cargo de direção, chefia ou especial, sem deixar seu cargo de origem**.

Ou seja, ele permanece exercendo normalmente suas atribuições originais e, simultaneamente, acumula as novas responsabilidades decorrentes da substituição, o que implica, na prática, uma carga de trabalho aumentada.

No que diz respeito à remuneração, **a regra geral é que, durante o período de substituição, o servidor deve optar por uma das remunerações**: ou a do cargo originário ou a da função substituída.

No entanto, há uma exceção prevista no parágrafo segundo do artigo 38. Quando o afastamento do titular **ultrapassa trinta dias consecutivos, o substituto passa a ter direito à retribuição correspondente ao cargo de direção, chefia ou de natureza especial, paga proporcionalmente aos dias que excederem esse período**.

Isso significa que nos primeiros trinta dias de substituição, o servidor ainda precisa escolher entre uma das remunerações. Mas, a partir do trigésimo primeiro dia, ele passa a receber cumulativamente os valores relativos ao seu cargo de origem e ao cargo substituído, considerando apenas os dias que excedem os trinta iniciais. Não há, portanto, pagamento retroativo pelos primeiros trinta dias.

Por exemplo, se um servidor substitui o titular por quarenta dias, ele escolherá uma remuneração — a do seu cargo ou a da função substituída — para os trinta primeiros dias. Já nos dez dias seguintes, que ultrapassam os trinta, ele receberá as duas remunerações de forma cumulativa, proporcionalmente a esse período excedente.

O artigo 39 complementa essas disposições ao estender as mesmas regras aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria.

Também nesses casos, a substituição deve estar prevista no regimento interno, ou, se não houver previsão, a designação será feita pela autoridade máxima do órgão. Isso garante que todas as funções essenciais à administração tenham continuidade mesmo diante de afastamentos temporários, mantendo o bom funcionamento do serviço público.

Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.

§ 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período.

§ 2º O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período.

Art. 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria.

Resumo

1. Remoção

- Deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro (mesmo órgão), com ou sem mudança de sede.
- Formas de Remoção:
 - De ofício: determinada pela administração, no interesse do serviço público.
 - A pedido, a critério da administração: quando o servidor solicita, mas depende de conveniência e oportunidade administrativa.
 - A pedido, independentemente do interesse da administração: quando o servidor tem direito à remoção, obrigando a administração a aceitar, nos seguintes casos:
 - Para acompanhar cônjuge ou companheiro servidor removido no interesse da administração.
 - Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente (comprovado por junta médica oficial).
 - Por aprovação em processo seletivo interno, com mais interessados que vagas (concorrência).

2. Redistribuição

- Deslocamento do cargo efetivo (ocupado ou vago) para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com apreciação do SIPEC.
- Características:
 - Envolve o cargo, não apenas o servidor.
 - Pode ser entre órgãos ou entidades diferentes, desde que no mesmo poder e ente federativo.
 - Exige interesse da administração.

- O servidor acompanha o cargo, se estiver ocupando-o.
- Requisitos obrigatórios:
 - Interesse da administração.
 - Equivalência de vencimentos.
 - Manutenção da essência das atribuições do cargo.
 - Grau compatível de responsabilidade e complexidade.
 - Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.
 - Compatibilidade entre atribuições do cargo e finalidades institucionais do órgão de destino.
- Redistribuição ex officio:
 - Determinada pela administração, para ajuste de lotação e força de trabalho.
 - Aplicável em casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou entidades.
 - Se o cargo for extinto e o servidor não redistribuído, ele pode ser colocado em:
 - Disponibilidade, aguardando aproveitamento.
 - Exercício provisório em outro órgão, sob responsabilidade do SIPEC.

3. Substituição

- Designação de servidor para exercer temporariamente cargo de direção, chefia ou de natureza especial.
- Designação:
 - Prevista no regimento interno.
 - Se omissa, feita pelo dirigente máximo do órgão.
- Condições:
 - O substituto exerce cumulativamente suas funções e as da substituição.
 - Não há afastamento do cargo original.
- Remuneração:
 - Até 30 dias: o servidor escolhe uma das remunerações.
 - Após 30 dias: passa a receber acúmulo proporcional pelos dias que excederem esse período.
 - Não há efeito retroativo para os primeiros 30 dias.
- Aplicação:
 - Estende-se aos titulares de unidades administrativas em nível de assessoria.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
